



**PUTUSAN**  
Nomor 855 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMLI SAKO**, bertempat tinggal di Jalan Tribata Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
2. **IYAM ES. GOBEL**, bertempat tinggal di Jalan Apel, RT 003, RW 001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
3. **ZAKARIA SAKO**, bertempat tinggal di Jalan Palola Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Gorontalo;
4. **DJAFAR SAKO**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
5. **YAKOB PAKAYA**, bertempat tinggal di Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
6. **DJAFAR YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Tribata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. **SOPIA YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Tribata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Wahidin Saz Gani, S.H., Advokat pada Andri Gani & *Corporate Law Firm*, berkantor di Jalan Sirsak, Perumahan Tomulabutao Selatan, Blok B Nomor 216, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2022;  
Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



**L a w a n:**

1. **SARIFUDIN GOBEL**, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
2. **ABDULLAH IGRISA**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. **IMRAN KATILI**, bertempat tinggal di Desa Dunggala Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
4. **TAUFIK NENTO**, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo;
5. **VICKY CIKITA M. LATIF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
6. **HADIJAH YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
7. **MAHDI YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
8. **IWAN UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
9. **IZMAIN ARIF**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
10. **SYAMSU T. BOTUTIHE**, bertempat tinggal di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
11. **MURU ASWAD**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

*Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023*



12. **HAPSA DUNE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
13. **IBRAHIM ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
14. **MERNI TALIB**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
15. **GENO R. SAID**, bertempat tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
16. **SALAM PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
17. **AYUBA PODUNGGE**, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
18. **SELENO R. ABAS**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
19. **SABU ALI**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
20. **SALEH PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
21. **KUSNO DAMITI**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
22. **ISHAK THALIB**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
23. **HAPSA PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



24. **FAHRUDIN PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
25. **WAJIR PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
26. **MUIS YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
27. **KARIM LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
28. **SUWARNI IDRIS**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
29. **SONU PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Otawa, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
30. **YUNUS R. WANGE ALIAS ANIS WANGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
31. **NUNU LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
32. **SYAMSUDIN H. TABI ALIAS SYAMSU H. TABI**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
33. **RIDWAN A. LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
34. **ADAM NINI**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
35. **WAHID NDEKO**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



36. **HERI MANUEKE**, bertempat tinggal di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
37. **GUNTUR LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
38. **KRISTINA M. UDOKI**, bertempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
39. **DJON LAHMUTU ALIAS JONU LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
40. **AHLI WARIS (ALMARHUM) DARMAN LAHMUTU:**  
**YUNUS LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
41. **YUSUP LAHMUTU ALIAS MANI LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
42. **DUDE ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
43. **MARICE ASWAD**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
44. **YANTI SULEMAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
45. **DENI PULUHULAWA**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



46. **ULPAN PULUHULAWA**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
47. **LUKMAN MUNGGU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
48. **AMA MUNGGU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
49. **AMRAN MUSTAPA**, bertempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
50. **SAMU HASAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
51. **RISI ABAS**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
52. **YAMIN KAI**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
53. **MAHMUD KANGO**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
54. **HAMZAH HASAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
55. **NANI D. WANGE ALIAS DANIL WANGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
56. **JAMI LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
57. **ALFRETS PONGGOHONG**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
58. **FATMA PODUNGGE**, bertempat tinggal di Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



59. **RAHMAN LAHMUTU**, bertempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
60. **WINDRIYANI UMAR**, bertempat tinggal di Desa Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
61. **YUSUF HASAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
62. **SANTI ADAM**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
63. **YANCE ADAM**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
64. **HADIJA HASAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
65. **SANTI HASAN**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
66. **ANDI ADAM**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
67. **ASWIN LUKUM**, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
68. **FARID J. PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
69. **SONI LAHMUTU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
70. **MUHAMAD FAJRIN TALIKI**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



**71. FATMAWATI ALIU**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**72. AHLI WARIS (ALMARHUM) DJAFAR KAI:**

1. **ARMAN K. DJAFAR**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. **RIKO DJAFAR**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

3. **RUDIN K. DJAFAR**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

**73. AHLI WARIS (ALMARHUMAH) HADIJA PODUNGGE:**

1. **MUHTAR YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango;

2. **HARTIN YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

3. **HARTATI YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

4. **NARTI YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

**74. AHLI WARIS (ALMARHUM) SAIDI PODUNGGE:**

1. **RUNU PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. **MUHTAR PODUNGGE**, bertempat tinggal di Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

3. **SAPIA PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;



**4. RIDA PODUNGGE**, bertempat tinggal di Desa Tuloa,  
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango,  
Provinsi Gorontalo;

**75. AHLI WARIS (ALMARHUM) PASOO NTUNGO:**

**1. AISA NTUNGO**, bertempat tinggal di Desa Boidu,  
Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango,  
Provinsi Gorontalo;

**2. AHLI WARIS (ALMARHUM) AHMAD NTUNGO:**

- **HABIBA DJAMBUHI**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- **AMIR NTUNGO**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- **ROBIN NTUNGO**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- **MANSUR MUHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- **RITA MUHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**3. AHLI WARIS (ALMARHUMAH) KORI NTUNGO:**

- **MADJID T. ALI**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- **SALIM ALI**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulongo Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



- **AGUS T. ALI**, bertempat tinggal di Desa Mongoilo, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**76. AHLI WARIS (ALMARHUM) BONE RADJAK:**

1. **SARTIN KADIR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
2. **MASRURA MANAHEDE**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. **YUSRAN RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
4. **NOVAL RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
5. **IRAWATI RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
6. **NURLAILA RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
7. **RAHMAWATI RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
8. **MUN RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
9. **KINO S LIKO**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



10. **MARYAM DJAFAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
11. **NANGSI HASADI**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
12. **RONAL UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
13. **RONI UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
14. **DJAMALUDIN UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
15. **SELVI UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
16. **FITRI UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
17. **PRISILIA UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
18. **FRANDIKA UMAR**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
19. **FERBRIYAN YUNUS**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;



**20. WAHYU YUNUS**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**21. ASMA HASANUDIN**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**22. RIZAL RADJAK**, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**77. MANSUR DAMITI**, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini Termohon Kasasi 4, 7, 8, 10, 15, 38, 49, 60 dan 76 (ahli waris 1 sampai dengan 20) memberi kuasa kepada Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yakop Mahmud & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Nani Wartabone (eks. Jalan Pandjaitan) Nomor 23, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Mei 2022, Para Termohon Kasasi;

Dan:

**1. PEMERINTAH KECAMATAN BULANGO ULU**, tempat kedudukan Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**2. PEMERINTAH KECAMATAN BULANGO UTARA**, tempat kedudukan Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**3. PEMERINTAH DESA OWATA**, tempat kedudukan Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**4. PEMERINTAH DESA TULOA**, tempat kedudukan Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



**5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO,**

tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Desa  
Moutong Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone  
Bolango, Provinsi Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. H. Pani Fan Gobel tanggal 20 Februari tahun 1938 dan surat-surat yang diserahkan oleh Alm. Pasoo Ntungo berlaku dan sah secara hukum;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu dan sebagian Desa Tuloa (dahulu Desa Tupa) Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Berbatasan dengan Gunung/Pegunungan,  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Penguasaan Haris Tahir, Rahman Molamahu, Hamid R. Delatu, Novita T. Maliki, Siskawati H. R. Delatu, Sungai, Boni Rajak, Asia Abdul, Hapsa Podungge, Salam Podungge, Djafar H. Tabi, Iwan Lahmutu, Hartate Kango, Kadir Lahmutu, Yudin Igrisa,  
Selatan: Berbatasan dengan Gunung Pegunungan, Tanah Penguasaan Sandi Kadir, Jalan Desa,  
Barat : Berbatasan dengan tanah penguasaan Ibrahim Ismail, Abdulrahman Ismail, Idris AF Ali, Sungai, Sandi Kadir;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



5. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tetap menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan tidak sah secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Para Tergugat terkait penerbitan surat-surat, surat pernyataan, akta jual beli, ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek sengketa segera mengosongkan dan meyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun, baik dari tanggungannya atau tanggungan orang lain yang di peroleh karena izinya, dan meyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh Para Pengugat atas tidak dikuasainya maupun tidak dinikmatinya objek sengketa dengan kerugian sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan bila mana Para Tergugat tidak memenuhinya maka benda sitaan milik Para Tergugat baik harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dapat dijual dan dilelang di muka umum;
  9. Menyatakan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan objek sengketa untuk menghindari penggalihan hak kepada pihak lain atau pihak ketiga;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggungan renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya dan dibayar secara tunai dan sekaligus atas kelalain dan kesengajaan yang dilakukan Para Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, putusan serta merata (*univorbaar voor bij voorad*) meskipun ada *verzet* bandigan maupun kasasi;
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsida:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII sampai dengan Tergugat XXXIX, Tergugat XLI sampai dengan Tergugat XLIX, Tergugat LI sampai dengan Tergugat LXI, Tergugat LXIII, Tergugat LXV sampai dengan Tergugat LXVIII, Tergugat LXVIX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII (ahli waris 1), Tergugat LXXIV (ahli waris 3), Tergugat LXXVI (ahli waris 1 sampai dengan 20) dan Tergugat LXXVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi kurang pihak (*ekseptie plurium litis consortium*);
- Eksepsi daluwarsa;

Dalam Eksepsi Tergugat XVII dan Tergugat LXXIV:

- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) sebab tidak menerangkan adanya hubungan hukum yang jelas;
- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi mengenai penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan hak penggugat untuk mengajukan tuntutan perkara *a quo* telah hapus atau lewat waktu karena daluwarsa;
- Eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena objek gugatan tidak jelas serta batas-batas tidak jelas;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tuntutan ganti rugi tidak dirinci dan tidak adanya persesuaian dalil gugatan (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) sebagaimana yang diharuskan dalam hukum acara perdata;



Dalam Eksepsi Tergugat XXII:

- Eksepsi gugatan Penggugat *error end persona*;
- Eksepsi kurang pihak (*ekseptie plurium litis consotium*);
- Eksepsi gugatan kabur (*exseptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat XXXVI:

- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan perkara *a quo* telah hapus atau lewat waktu karena daluwarsa;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena objek gugatan tidak jelas serta batas-batas tidak jelas;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tuntutan ganti rugi tidak dirinci sebagaimana yang diharuskan dalam hukum acara perdata;

Dalam Eksepsi Tergugat LXXIII ahli waris 1:

- Eksepsi gugatan Penggugat *error end persona*;
- Eksepsi kurang pihak (*ekseptie plurium litis consotium*);
- Eksepsi gugatan kabur (*exseptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat LXXV:

- Eksepsi kewenangan mengadili;
- Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil;
- Eksepsi kurang pihak (*ekseptie plurium litis consotium*);
- Eksepsi gugatan kabur (*exseptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah dan yang berada di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan masing-masing;
3. Menyatakan surat surat berupa Para Tergugat:
  - 3.1. Surat Pemberian tanggal 20 Februari 1938,
  - 3.2. Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2001,



3.3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Desa Tupa tanggal 20 September 2013,

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut patok patok di atas tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat oleh karena itu untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp4.350.000.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng atas kelalain setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Gto, tanggal 30 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII sampai dengan Tergugat XXXIX, Tergugat XLI sampai dengan Tergugat XLIX, Tergugat LI sampai dengan Tergugat LXI, Tergugat LXIII, Tergugat LXV sampai dengan Tergugat LXVIII, Tergugat LXVIX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII (ahli waris 1), Tergugat LXXIV (ahli waris



3), Tergugat LXXVI (ahli waris 1 sampai dengan 20) dan Tergugat LXXVII, Tergugat XVII dan Tergugat LXXIV, Tergugat XXII, Tergugat XXXVI dan Tergugat LXIII (ahli waris 1) serta Tergugat LXXV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII sampai dengan Tergugat XXXIX, Tergugat XLI sampai dengan Tergugat XLIX, Tergugat LI sampai dengan Tergugat LXI, Tergugat LXIII, Tergugat LXV sampai dengan Tergugat LXVIII, Tergugat LXVIX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII (ahli waris 1), Tergugat LXXIV (ahli waris 3), Tergugat LXXVI (ahli waris 1 sampai dengan 20) dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp61.862.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 4/PDT/2022/PT GTO, tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Gto *juncto* Nomor 4/PDT/2022/PT GTO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding semula Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PDT/2022/PT GTO, yang diputus pada tanggal 22 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Gto, tanggal 30 Desember 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Dan atau jika Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 4, 7, 8, 10, 15, 38, 49, 60 dan 76 (ahli waris 1 sampai dengan 20) telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan



Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa telah menguasai objek sengketa dengan iktikad baik dimanfaatkan secara turun temurun dengan diketahui oleh pemerintah dan terdaftar di Buku Rinci Desa serta telah terbit Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Para Tergugat merupakan masyarakat yang secara turun temurun membuka lahan di Desa Tuloa dan Desa Owata sehingga sudah sepantasnya hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAMLI SAKO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAMLI SAKO**, 2. **IYAM ES. GOBEL**, 3. **ZAKARIA SAKO**, 4. **DJAFAR SAKO**, 5. **YAKOB PAKAYA**, 6. **DJAFAR YUSUF** dan 7. **SOPIA YUSUF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2023